

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1759/2537

นางสาวนุกุล วรรณวงศ์สอน

โจทก์

นายแสวง พิณแพทย์ กับพวก

จำเลย

นายจำลอง อาพัธสมภพ ทนายจำเลยที่

1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 142)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส.3
ก)ทะเบียนเลขที่2135เลขที่ดิน41ทะเบียนเล่ม22ก หน้า 35 ตำบลหัวหว้าอำเภอสรี
มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีและเลขทะเบียนเลขที่ 2137 เลขที่ดิน 53 ทะเบียนเล่ม
22 ก หน้า 37ตำบลหัวหว้าอำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี กับการจดทะเบียน
ขายระหว่างจำเลยทั้งห้าเสีย ห้ามจำเลย ทั้งห้าและบริวารเกี่ยวข้อง กับที่ดินพิพาทอีก
ต่อไป

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 2 ถึงแก่กรรมโดยทายาทหรือผู้
จัดการทรัพย์สินมรดก หรือผู้ปกครองทรัพย์สินมรดกของจำเลยที่ 2 ผู้มรณะไม่มีคำขอเข้า
มาเอง หรือโจทก์มีคำขอให้หมายเรียกบุคคลดังกล่าวเข้ามาแทนที่ผู้มรณะ ภายใน
หนึ่งปี ศาลอุทธรณ์จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดี เฉพาะจำเลยที่ 2ออกจากสารบบความ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้(อันดับ 132,136)

ชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ในเรื่องให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำ ประโยชน์กับการจดทะเบียนขายระหว่าง จำเลยทั้งห้าโดยห้ามจำเลย ทั้งห้าทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาททั้งสองแปลงไว้ในระหว่างอุทธรณ์ ส่วนที่ ห้ามจำเลยทั้งห้าและบริวารเกี่ยวข้อง กับที่ดินพิพาท ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ (อันดับ 94)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่อง ให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน พินาททั้งสองแปลง กับการจดทะเบียนขาย ระหว่างจำเลยทั้งห้า ไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้าม จำเลยที่ 5 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ทั้งสองแปลงให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้ เจ้าพนักงานที่ดินทราบ ส่วนที่ห้ามจำเลยทั้งห้า และบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทไม่อนุญาต ให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่อง ให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน พินาททั้งสองแปลง กับการจดทะเบียนขาย ระหว่างจำเลยทั้งห้า ไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้าม จำเลยที่ 5 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ทั้งสองแปลงให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้ เจ้าพนักงานที่ดินทราบ ส่วนที่ห้ามจำเลยทั้งห้า และบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทไม่อนุญาต ให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(สมภพ โชติกวณิชย์-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ทวิช กำเนิดเพ็ชร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>